

CONVENTION D'ACHEMINEMENT ENTRE
BOUYGUES TELECOM
ET
L'OPÉRATEUR DE TRANSIT

BOUYGUES TELECOM,

Société Anonyme au capital de 616 661 789,28 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro unique d'immatriculation 397 480 930, dont le siège social est Arcs de Seine – 20, quai du point du jour – 92100 Boulogne Billancourt,

représentée par Richard Viel, Directeur Entreprise, Wholesale & Développement dûment habilité à l'effet des présentes,

ci-après dénommée " BOUYGUES TELECOM ",

d'une part,

ET

L'OPÉRATEUR DE TRANSIT

AZERTY, société anonyme au capital social de 5 000 000 euros, immatriculée au RCS sous le numéro 123456789, dont le siège social est sis 12 Rue du Clavier – 12345 ORDINATEUR, représentée par Arturo DELATORA, en qualité de Directeur Général de la Division Opérateurs, dûment habilité aux présentes, et ci-après dénommée « **AZERTY** », d'autre part,

d'autre part,

ci-après dénommées individuellement la " Partie " et collectivement les " Parties ",

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

BOUYGUES TELECOM est titulaire d'une autorisation d'établir et d'exploiter un réseau radioélectrique à la norme GSM attribuée par arrêté du 8 décembre 1994, modifiée par l'arrêté du 17 novembre 1998. BOUYGUES TELECOM est en outre titulaire d'une autorisation d'établir et d'exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération attribuée par arrêté du 3 décembre 2002.

L'OPÉRATEUR DE TRANSIT est opérateur de services de communications électroniques au sens de l'article L.32 du Code des postes et des communications électroniques. Il dispose du « Récépissé de déclaration » délivré par l'ARCEP au titre de l'article D98-1 de ce même Code et figure à ce titre dans la liste des opérateurs déclarés publiée par l'ARCEP sur le site www.arcep.fr.

BOUYGUES TELECOM souhaite signer avec L'OPÉRATEUR DE TRANSIT une convention d'acheminement (ci-après la « Convention ») afin que L'OPÉRATEUR DE TRANSIT achemine des appels livrés par BOUYGUES TELECOM.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 DEFINITIONS

ACHEMINEMENT DU TRAFIC_ : Prestation d'acheminement par L'OPÉRATEUR DE TRANSIT du trafic livré par BOUYGUES TELECOM vers les clients des réseaux métropolitains accessibles via le réseau de L'OPÉRATEUR DE TRANSIT

BPN : désigne un Bloc Primaire Numérique d'interconnexion des réseaux commutés

CONVENTION : Désigne le présent document et l'ensemble de ses annexes. A titre indicatif, l'ensemble des documents constitutifs de la Convention sont listés à l'article 19 ci-après.

MISE EN SERVICE : Date à laquelle la prestation d'Acheminement du Trafic est possible sur le(s) BPN considéré(s).

OBL : Opérateur de Boucle Locale en métropole, en ce compris les opérateurs alternatifs (ci-après « OBL Tiers »), France Télécom (ci-après « OBL FT ») et les opérateurs mobiles autres que BOUYGUES TELECOM (ci-après « OBL Mobiles »)

POI : Point d'Interconnexion de BOUYGUES TELECOM

PRESTATIONS DE RACCORDEMENT : Prestations de raccordement physique et logique fournies par L'OPÉRATEUR DE TRANSIT afin d'assurer le bon fonctionnement de l'interconnexion entre les réseaux de L'OPÉRATEUR DE TRANSIT et de BOUYGUES TELECOM telles que définies en annexe A1 et A2.

ARTICLE 2 OBJET DE LA CONVENTION

L'objet de la Convention est de déterminer :

- les conditions techniques et financières de l'Acheminement du Trafic, notamment :
 - les conditions techniques et financières de la prestation d'Acheminement du Trafic fournie par L'OPÉRATEUR DE TRANSIT ;
 - les modalités relatives aux commandes de capacité par BOUYGUES TELECOM pour la prestation d'Acheminement du Trafic.
- les conditions techniques et financières des Prestations de Raccordement relatives à l'interconnexion entre les réseaux de L'OPÉRATEUR DE TRANSIT et de BOUYGUES TELECOM pour les besoins de la Convention.

ARTICLE 3 PRESTATIONS FOURNIES PAR L'OPÉRATEUR DE TRANSIT

Dans le cadre de la Convention, L'OPÉRATEUR DE TRANSIT :

- se raccorde physiquement au réseau de BOUYGUES TELECOM au niveau des POI définis en annexe A1 et dans les conditions fixées dans la dite annexe, déploie et exploite les infrastructures nécessaires à ce raccordement.
- raccorde logiquement son réseau à celui de BOUYGUES TELECOM dans les conditions définies en annexe A2 et met à disposition les capacités commandées par BOUYGUES TELECOM dans les conditions fixées en annexe B2. Les services supports et services complémentaires offerts par L'OPÉRATEUR DE TRANSIT sont décrits en annexe A2 ;
- prend à sa charge le trafic livré par BOUYGUES TELECOM à partir de ces POI et assure l'Acheminement du Trafic jusqu'aux réseaux de destination convenus entre les Parties (ou à défaut à un réseau tiers). Les principes d'Acheminement du Trafic sont définis en annexe A3.

ARTICLE 4 OBLIGATIONS DES PARTIES

4.1 ENGAGEMENTS COMMUNS DES PARTIES

Les Parties s'engagent à respecter les processus et conditions définis dans la Convention et dans les annexes permettant d'assurer le bon fonctionnement de l'Acheminement du Trafic.

Chaque Partie est responsable des opérations de raccordement conformément aux limites de responsabilité fixées en annexes A1.

4.2 ENGAGEMENTS DE BOUYGUES TELECOM

4.2.1 Engagements relatifs aux prévisions de trafic

BOUYGUES TELECOM s'engage à fournir à la signature de la Convention un schéma directeur biennal avec des prévisions indicatives de volume de trafic en erlang suivant le modèle figurant en annexe B2. Ce schéma directeur biennal sera actualisé tous les douze (12) mois afin de permettre à L'OPÉRATEUR DE TRANSIT de dimensionner son réseau de façon adéquate et pour la bonne exécution de l'Acheminement du Trafic.

4.2.2 Engagements relatifs à la qualité de service

Dans le cadre de l'annexe A4 relative à la qualité du service, BOUYGUES TELECOM s'engage à assurer un rendement maximal à l'heure chargée inférieur à 90% sur les routes.

4.2.3 Engagements relatifs au volume de trafic livré par Bouygues Telecom

En contrepartie des prix accordés par L'OPÉRATEUR DE TRANSIT dans le cadre de la Convention, BOUYGUES TELECOM s'engage à livrer à L'OPÉRATEUR DE TRANSIT un volume moyen de 200 millions de minutes par mois mesuré sur une année calendaire complète à compter de la date d'effet de la Convention.

Si, à l'issue de l'année contractuelle de référence, il apparaît que BOUYGUES TELECOM a livré un volume de minutes inférieur à cet engagement, L'OPÉRATEUR DE TRANSIT pourra facturer à BOUYGUES TELECOM le nombre de minutes manquant. Ce nombre de minute manquant sera facturé au tarif de terminaison sur le réseau de France Télécom prévu à l'annexe A5 paragraphe 2.2 minoré du tarif de terminaison sur Commutateur d'Abonnés (CA) de l'offre de référence de France Télécom évalué sur la base de la distribution d'appel figurant au 14.4.1.

4.3 ENGAGEMENTS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSIT

4.3.1 Engagements relatifs aux délais de production

9C s'engage à produire en fonction du planning défini en annexe A1.

4.3.2 Engagements sur la qualité de service

L'OPÉRATEUR DE TRANSIT s'engage à respecter les niveaux de qualité de services définis dans l'annexe A4 et à fournir mensuellement à BOUYGUES TELECOM les indicateurs de niveau de service définis dans cette annexe.

4.3.3 Engagements relatifs à l'information sur les tarifs de terminaison applicables et leurs modifications

L'OPÉRATEUR DE TRANSIT s'engage à informer BOUYGUES TELECOM par mail et courrier avant toute modification (ouverture d'une nouvelle destination ou évolution des règles d'acheminement) des

tarifs de terminaison sur les réseaux des OBL tiers que L'OPÉRATEUR DE TRANSIT refacture à BOUYGUES TELECOM avec un préavis de sept (7) jours pour le trafic international et un préavis de deux (2) mois pour le trafic national, sauf si le préavis laissé par l'OBL tiers ne le permet pas.

La liste des destinations proposées et la liste des tarifs de terminaison applicable sont fournies en annexe A5.

Les règles d'acheminement associées aux tarifs de simple transit et double transit par réseau de destination sont précisées en annexe A3.

ARTICLE 5 RESPECT DES OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES

Les Parties s'engagent à respecter les exigences essentielles au titre des dispositions des articles D.98-4 et D.98-5 du code des Postes et Communications Electroniques suivant les modalités ci-dessous.

5.1 SECURITE DE FONCTIONNEMENT DES RESEAUX

Chacune des Parties s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour que la continuité de l'exploitation du réseau et des services de communications électroniques fournis par elles soit assurée 24H/24, 7J/7 et pour qu'une solution soit apportée dans les plus brefs délais permettant de pallier tout incident ayant pour effet de dégrader la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients de l'autre Partie.

Les principes relatifs à la gestion des incidents et des travaux programmés sont décrits dans l'annexe B4 « Opérations et maintenance » de la Convention.

5.2 MAINTIEN DE L'INTEGRITE DES RESEAUX

Chacune des Parties est responsable de l'intégrité de son réseau et de la non-perturbation du réseau de l'autre Partie.

En cas d'incident relatif à l'Acheminement du Trafic, les Parties s'entendront pour mettre en place de part et d'autre des mesures permettant de protéger les réseaux interconnectés et de limiter la perturbation ; le cas échéant, ces mesures pourront être restrictives (espacement d'appels, filtrage). Toute action de l'une des Parties sur son réseau devra alors faire l'objet d'une information de l'autre Partie dans les délais figurants en annexe B4 « Opérations et maintenance ».

Par ailleurs, les Parties conviennent de fixer, dans le cadre du Comité de suivi d'exploitation et de maintenance défini en annexe B1 « Coopération entre les parties », les conditions de mise en place de plans de secours lors d'incidents graves affectant le trafic.

5.3 INTEROPERABILITE DES SERVICES DE RESEAUX

Les interfaces physiques et logiques assurant l'interopérabilité des services de réseaux sont définies dans les annexes A1 et A2 de la Convention.

S'agissant des services de réseaux pour lesquels les deux Parties auront conclu un accord d'interopérabilité, toute atteinte à l'intégrité des réseaux induite par l'interopérabilité des services pourra justifier l'application des mêmes dispositions que celles décrites à l'article 5.2.

5.4 PROTECTION DES DONNEES

Les Parties s'interdisent d'utiliser toute information provenant du réseau interconnecté de l'autre Partie à des fins de prospection commerciale. Les Parties prendront les mesures nécessaires au respect de cet engagement.

ARTICLE 6 CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES DE FACTURATION

6.1 CONDITIONS FINANCIERES

Les tarifs des prestations fournies par L'OPÉRATEUR DE TRANSIT ainsi que les tarifs de terminaison sur les réseaux de destination sont précisées en annexe A5.

Les tarifs de terminaison sur les réseaux de destination peuvent être modifiés par L'OPÉRATEUR DE TRANSIT sous condition de respect de ses engagements en matière d'information prévus à l'article 4.3.

6.2 MODALITES DE FACTURATION

Les factures émises par L'OPÉRATEUR DE TRANSIT seront payables par BOUYGUES TELECOM à L'OPÉRATEUR DE TRANSIT 45 jours calendaires après la date de facture, selon les modalités précisées dans l'annexe B5 « Facturation et Contestation de Facture ».

ARTICLE 7 ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

La Convention prend effet au 15 mai 2008 et pour une durée de deux (2) ans, à l'issue de laquelle elle est tacitement renouvelée pour une durée indéterminée.

Toutefois, la Partie ne souhaitant pas renouveler la Convention à l'issue de la période précitée pourra la résilier sous réserve d'adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre Partie au moins six (6) mois avant son échéance.

En cas de renouvellement de la Convention, cette dernière pourra être résiliée par l'une ou l'autre des Parties à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve du respect d'un préavis minimum de six (6) mois.

Il est en outre expressément précisé que la durée de la Convention ne peut excéder le terme des Autorisations de l'une ou l'autre des Parties.

La résiliation de la Convention entraîne la résiliation de l'ensemble des commandes en cours et des prestations

ARTICLE 8 COOPERATION ENTRE LES PARTIES

Les Parties constituent des comités dont l'objet est d'assurer la meilleure exécution de la Convention et de rechercher une solution amiable en cas de litige. Aucun de ces comités n'a le pouvoir de modifier la Convention.

La description de ces comités et la définition de leurs rôles sont données en annexe B1 « Coopération entre les Parties » de la Convention.

ARTICLE 9 PROPRIETE INTELLECTUELLE

9.1 PENDANT LA DUREE DE LA CONVENTION

Chacune des Parties conserve la propriété exclusive de la documentation et des éventuels logiciels, ainsi que tout renseignement technique ou de toute autre nature lui appartenant. Ils ne pourront en aucun cas être utilisés par l'autre Partie, directement ou indirectement, à d'autres fins que la stricte exécution de la Convention.

9.2 A L'EXPIRATION DE LA CONVENTION

A l'expiration de la Convention, chaque Partie s'engage à remettre à l'autre Partie tous les documents qui lui auraient été confiés par celle-ci à l'occasion de l'exécution de la Convention.

Article 10 CONFIDENTIALITE

Chacune des Parties s'engage à considérer comme confidentiels l'ensemble des documents énumérés à l'Article 19 et tous les documents, informations et données, quel qu'en soit le support, qu'elles sont susceptibles d'obtenir de l'autre Partie à l'occasion de l'exécution de la Convention. En conséquence, elles s'interdisent de les communiquer ou de les divulguer à des tiers pour quelque raison que ce soit, sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie.

Les Parties s'engagent à ne divulguer ou utiliser au sein de leur entreprise, filiale ou partenaire, toute information portant sur l'autre Partie qu'aux seules fins de l'exécution de la Convention.

Toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux informations tombées dans le domaine public et à celles qui pourraient être communiquées (i) à l'Autorité de Régulation des communications électroniques et des Postes dans le cadre de l'application des dispositions de l'Article 20 de la Convention, (ii) aux autres autorités compétentes agissant en vertu de règles impératives, (iii) dans la mesure raisonnablement requise dans le cadre de l'exercice d'un recours en vertu des présentes, (iv) aux experts, avocats ou aux commissaires aux comptes indépendants d'une Partie, (v) aux fournisseurs potentiels de financement à une Partie, ses Affiliés et maisons-mères, et (vi) à tout cessionnaire autorisé en vertu des présentes, sous réserve que ledit cessionnaire s'engage par écrit à être lié par les stipulations du présent Article.

L'ensemble des documents considérés comme confidentiels sont protégés selon les termes définis au présent article pendant la durée de la Convention et au-delà, pour une durée supplémentaire de trois (3) ans.

Aucune des Parties ne fera d'annonce publique relative à la Convention, aux commandes et/ou aux transactions qui y sont envisagées sans le consentement préalable et écrit de l'autre Partie. Toutefois, chacune des Parties se réserve la possibilité de faire figurer le nom de l'autre Partie sur une liste de références commerciales communiquées au public.

Article 11 RESPONSABILITE

11.1 ETENDUE ET PLAFOND

Chacune des Parties n'est responsable que des dommages directs qu'elle cause à l'autre Partie dans le cadre de la Convention, à l'exclusion de tout autre préjudice quel qu'il soit

En tout état de cause la responsabilité de L'OPÉRATEUR DE TRANSIT sera limitée aux dommages matériels directs et à la perte de marge, à l'exclusion de tout autre préjudice quel qu'il soit. Si elle est engagée, la responsabilité de l'OPÉRATEUR DE TRANSIT ne pourra excéder l'un et l'autre des plafonds suivants :

1. En ce qui concerne les dommages matériels directs causés sur les POI de Bouygues Telecom le plafond est fixé à trente (30) millions d'euros pour la durée de la Convention et pour l'ensemble des POI.
2. En ce qui concerne la perte de marge, la responsabilité de l'OPÉRATEUR DE TRANSIT ne pourra être mise en cause que dans la limite d'un plafond annuel de :
 - a. trois millions six cent mille (3,6) euros au cours des deux premières années calendaires à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
 - b. vingt pour cent (20%) du montant facturé par l'OPERATEUR DE TRANSIT et non contesté par Bouygues Telecom au cours des douze (12) mois précédant l'incident, au-delà des deux premières années.

Afin de permettre à chacune des Parties de mesurer son risque au plus près, chaque Partie communique à l'autre partie à sa demande et à chaque nouvelle interconnexion, la valeur réelle des

équipements matériels concernés. Il est également entendu que Bouygues Telecom communiquera à L'OPÉRATEUR DE TRANSIT, préalablement par écrit, et de manière exhaustive, toutes les instructions de sécurité afférentes à ces POI et que l'OPÉRATEUR DE TRANSIT respectera les règles de l'art en la matière.

11.2 RESPONSABILITES VIS-A-VIS DES CLIENTS

Chacune des Parties prend à sa charge les recours ou réclamations de ses propres clients. A ce titre, la responsabilité de la Partie à l'origine du dommage ne saurait être recherchée par l'autre Partie pour toute indemnisation par cette dernière de ses propres clients. De la même manière, la Partie dont le client a subi un dommage s'engage à garantir la Partie à l'origine du dommage contre tous recours ou réclamations dudit client.

11.3 AUTRES OPERATEURS

En cas de dommages causés à L'OPÉRATEUR DE TRANSIT exclusivement par un ou plusieurs autres opérateurs co-localisés, L'OPÉRATEUR DE TRANSIT fera son affaire personnelle de tout recours à l'encontre du ou des opérateurs à l'origine du dommage. Dans ce cadre, et afin de permettre à L'OPÉRATEUR DE TRANSIT d'exercer les recours qui lui paraîtraient utiles, BOUYGUES TELECOM s'engage à communiquer à L'OPÉRATEUR DE TRANSIT, à sa première demande, le nom des opérateurs tiers concernés.

De plus, il est convenu entre les Parties qu'en cas de co-localisation sur un site partagé tiers, BOUYGUES TELECOM et L'OPÉRATEUR DE TRANSIT renoncent entre elles à tous recours en cas de sinistre qui ne leur serait pas imputable, et font leur affaire respective de la responsabilité notamment du tiers hébergeur.

Enfin, la Partie à l'origine du dommage s'engage à garantir l'autre Partie contre tous recours, réclamations, poursuites qui pourraient être exercés par tout tiers, y compris les autres opérateurs co-localisés, en relation avec la non exécution, totale ou partielle, ou la mauvaise exécution de la Convention.

ARTICLE 12 ASSURANCES

Chacune des Parties souscrit et maintient à ses frais les polices d'assurance garantissant pour un montant suffisant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle est susceptible d'engager au titre de la Convention et s'engage à remettre, sur demande de l'autre Partie, les attestations d'assurance correspondantes.

En outre, chaque Partie souscrit une assurance garantissant, ses équipements de co-localisation.

Chaque Partie remettra, et à la première demande de l'autre Partie, les attestations correspondantes faisant notamment mention des garanties acquises et de leurs montants ainsi que du paiement à jour des primes.

Article 13 FORCE MAJEURE

Les Parties ne seront pas responsables de perte, de dommage, de retard, d'une non exécution ou d'une mauvaise exécution ayant pour cause un cas de force majeure (ci-après « Cas de Force Majeure »), entendu comme :

- tout évènement présentant les caractéristiques retenues par la jurisprudence de la Cour de Cassation ;
- les évènements suivants sous réserve qu'ils soient extérieurs aux Parties et que les circonstances dans lesquelles ils se manifestent rendent impossible l'exécution par une Partie de ses obligations contractuelles sans que ladite Partie ne soit à l'origine de ces circonstances : les actes ou omissions d'une autorité publique, les catastrophes naturelles, la foudre, le vandalisme, les décisions de France Télécom et l'impossibilité d'accès prolongée par suite d'une décision d'un propriétaire ou gestionnaire de domaine.

Chaque Partie notifiera dans les meilleurs délais à l'autre, par écrit, la survenance de tout Cas de Force Majeure.

Les obligations de la Partie victime du Cas de Force Majeure et, en particulier, les délais requis pour l'exécution de ses obligations, seront suspendues sans qu'elle n'encoure de responsabilité, quelle qu'elle soit. Il en va de même des obligations de l'autre Partie qui constituent la contre-partie des obligations de la Partie victime du Cas de Force Majeure dont l'exécution est suspendue à raison du Cas de Force Majeure.

Les Parties s'efforceront, dans la mesure du possible, d'atténuer les effets des Cas de Force Majeure.

Si un Cas de Force Majeure empêche l'une des Parties d'exécuter une obligation essentielle au titre d'une commande et/ou de la Convention pendant une période de plus de cent vingt (120) jours, chacune des Parties pourra résilier la commande concernée et/ou la Convention, selon le cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans indemnités pour l'un ou l'autre Partie. Par dérogation à l'Article 7, la résiliation interviendra à la date de réception de la lettre recommandée.

ARTICLE 14 ADAPTATION DE LA CONVENTION

14.1 MODALITES

La Convention ne pourra être modifiée que par avenant signé par les représentants qualifiés des Parties, sauf dans les cas prévus aux articles 14.2 et 14.3. En particulier, aucune tolérance ou inaction de la part de l'une des Parties ne pourra être interprétée comme une renonciation à ses droits aux termes de la Convention.

14.2 MODIFICATIONS UNILATERALES A CARACTERE TECHNIQUE AVEC PREAVIS

Les annexes B3 : « Tests de fonctionnement et modalité » et B4 : « Opérations et maintenance » de la Convention pourront être modifiées par L'OPÉRATEUR DE TRANSIT avec un préavis de trois (3) mois. Les Parties font leurs meilleurs efforts pour parvenir à une solution qui conviennent aux Parties dans les conditions de l'Annexe B1.

14.3 MODIFICATIONS UNILATERALES SANS PREAVIS

L'annexe B6 précisant les points de contacts de BOUYGUES TELECOM et de L'OPÉRATEUR DE TRANSIT pourront être modifiées respectivement par BOUYGUES TELECOM et L'OPÉRATEUR DE TRANSIT unilatéralement y compris par voie de télécopie.

14.4 MODIFICATION DE L'OFFRE FT ET DE L'ARCHITECTURE RESEAU OU LOGIQUE DE FT

14.4.1 Evolutions des conditions tarifaires de l'Offre de Référence d'Interconnexion de France Télécom

Les évolutions des tarifs de terminaison et de BPN sur Commutateurs d'Abonnés (CA) de France Télécom sont intégralement répercutées à la date d'application de ces évolutions par France Télécom sur les tarifs figurant en annexe A5. Cette répercussion s'applique suivant les modalités ci-dessous :

- Tarif Applicable des BPN pour le mois M = (Tarif mensuel BPN sur CA du mois M - Tarif mensuel BPN sur CA de décembre 2007) + Tarif mensuel des BPN de l'annexe A5 à la date de signature de la Convention.
- Tarif Applicable pour la Terminaison d'appel sur le réseau de France Télécom pour le mois M = (Tarif moyen de terminaison sur CA du mois M - Tarif moyen de terminaison sur CA de décembre 2007) + Tarif moyen de Terminaison sur le réseau de France Télécom de l'annexe A5 à la date de signature de la Convention.

Les tarifs moyens de terminaison sont calculés par application des tarifs de l'offre de référence d'interconnexion de France Télécom ou des tarifs en annexe A5 à la distribution des appels suivante :

- 46% en Heures Pleines de Durée Moyenne égale à 2,122 minutes
- 46% en Heures Creuses de Durée Moyenne égale à 3,68 minutes
- 8% en Heures Bleu Nuit de Durée Moyenne égale à 5,9 minutes

14.4.2 Evolutions des conditions techniques ou opérationnelles des Offres de Référence d'Interconnexion ou de Dégroupage

Les Parties adapteront la présente Convention par avenant dans un délai de deux (2) mois suivant sa publication de façon à prendre en compte toute évolution des conditions techniques ou opérationnelles de l'Offre de Référence ou d'Accès de France Télécom ayant un impact sur la bonne exécution de la Convention, sauf dans les cas où le délai de préavis de France Télécom est d'une durée inférieure et dont il sera alors tenu compte. A défaut d'accord entre les Parties, l'OPERATEUR DE TRANSIT pourra résilier la Convention sous réserve d'un préavis de quatre (4) mois ou pourra mettre en œuvre les évolutions nécessaires nonobstant la possibilité pour Bouygues Telecom de résilier la Convention sous réserve de respecter un préavis de quatre (4) mois.

ARTICLE 15 CESSIION DE LA CONVENTION

La Convention est conclu intuitu personae.

Les Parties s'interdisent de céder, apporter ou transmettre sous quelque forme que ce soit tout ou partie de la Convention. Toutefois, chaque Partie pourra librement transférer la présente Convention à toute société appartenant à son groupe détentrice de l'autorisation permettant l'exécution de la présente Convention, ainsi qu'en cas de fusion, absorption, location gérance, apport partiel d'actif, comme en cas de changement d'actionnariat ou de contrôle ou d'opérations de restructuration interne avec ou sans changement d'actionnariat ou de contrôle.

ARTICLE 16 SUSPENSION PARTIELLE OU TOTALE DE LA CONVENTION

16.1 NON-RESPECT DES OBLIGATIONS LEGALES ET REGLEMENTAIRES VISEES A L'ARTICLE 5

Les Parties pourront procéder, sous réserve d'en informer l'autre partie, à une suspension temporaire immédiate dans les cas suivants :

- en cas de dysfonctionnement grave, pour répondre, d'une part, aux obligations relatives aux priorités de rétablissement et, d'autre part, aux obligations de permanence du réseau lorsqu'il est constaté que celle-ci ne peut plus être assurée. Dans ce cas, une concertation est immédiatement mise en place entre les parties.
- Pour satisfaire à une injonction d'une autorité administrative ou se conformer à une décision de justice exécutoire. Les Parties s'engagent à minimiser autant que possible l'étendue et les conséquences de la suspension partielle ou totale de la convention, compte tenu à la fois (i) des moyens techniques dont elles disposent et (ii) des termes de l'injonction ou de la décision à laquelle elles doivent se conformer.

16.2 NON-RESPECT D'UNE OBLIGATION SUBSTANTIELLE

En cas de manquement grave (répété ou non, étant précisé qu'un manquement peut trouver sa gravité dans sa répétition) de L'OPÉRATEUR DE TRANSIT à l'une de ses obligations substantielle de qualité de service prévue en annexe A4 qui lui serait imputable, à lui ou à l'un de ses prestataires ou sous-traitants intervenant dans le cadre du Contrat, et qui aurait un impact significatif sur la qualité de service fournie par BOUYGUES TELECOM à ses propres clients, BOUYGUES TELECOM en informera L'OPÉRATEUR DE TRANSIT par lettre recommandée avec avis de réception en lui communiquant les éléments pertinents dont elle dispose. Les Parties se réuniront dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception du courrier au sein du Comité de Pilotage afin d'en étudier les causes et les moyens d'y remédier. Dans ce cadre, elles conviendront d'un commun accord d'un plan d'action permettant à l'OPERATEUR DE TRANSIT de remplir ses obligations de qualité de service. Le plan d'action devra être lancé dans les meilleurs délais La durée de ce plan d'action n'excédera pas un (1) mois sauf accord exprès de Bouygues Telecom.

Si, à l'issue de la mise en œuvre du plan d'action, BOUYGUES TELECOM constatait que les manquements de L'OPÉRATEUR DE TRANSIT tels que décrits au paragraphe précédent persistaient malgré la mise en œuvre du plan d'action, BOUYGUES TELECOM pourra raisonnablement décider de suspendre de manière partielle ou temporaire tout ou partie de la Convention, en fonction de la nature et de la gravité du manquement et de son délai estimé de rétablissement. BOUYGUES TELECOM informera a priori L'OPÉRATEUR DE TRANSIT des motifs de la suspension. Cette suspension aura notamment pour fin de permettre à L'OPÉRATEUR DE TRANSIT de procéder aux éventuelles améliorations qui seraient nécessaires afin de respecter les engagements de qualité de service décrits en annexe A4 de la présente Convention.

En cas de contestation par L'OPÉRATEUR DE TRANSIT sur le constat du manquement ou sa persistance à l'issue du plan d'action ou encore le périmètre de la suspension, la suspension ne pourra pas être prononcée et les Parties désigneront d'un commun accord et dans les meilleurs délais un expert indépendant afin qu'il établisse un rapport relatif aux éventuels manquements constatés (en ce compris leurs gravité, répétition et impacts) et au résultat du plan d'action. Chacune des Parties pourra tirer les conséquences de ce rapport. En cas de contestation du rapport de l'expert, les dispositions de l'article 18 ci-après s'appliqueront.

La suspension de la Convention par BOUYGUES TELECOM ne remet pas en cause le caractère exigible des montants dus à L'OPÉRATEUR DE TRANSIT au titre des prestations fournies préalablement à la suspension conformément aux dispositions de l'article 6 et de l'annexe B5.

En cas de non paiement par BOUYGUES TELECOM des sommes dues au titre de la Convention, le cas échéant à l'issue du processus de contestation amiable des factures prévu en annexe B5, L'OPÉRATEUR DE TRANSIT pourra procéder après la tenue du Comité de Pilotage prévu à l'Annexe B1, et après l'envoi par L'OPÉRATEUR DE TRANSIT de deux mises en demeure de payer restées vaines chacune d'elles à l'issue d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de leur réception, à la suspension temporaire de ses obligations au titre de la Convention.

En cas de suspension d'une durée supérieure à trente jours, il pourra être fait alors application des dispositions de la résiliation pour non respect d'une obligation substantielle prévues à l'Article 17 ci-dessous.

16.3 SUSPENSION DE L'AUTORISATION

En cas de suspension de l'Autorisation délivrée à l'une des Parties et prononcée par l'Autorité de Régulation des Télécommunications dans les conditions prévues à l'arrêté d'Autorisation de chacune des Parties et en vertu de l'article L 36-11 du Code des postes et communications électroniques, cette Partie pourra, sans préjudice d'éventuels dommages et intérêts dès lors que la suspension est due à une faute de la Partie objet de la suspension, suspendre tout ou partie de la Convention, ainsi que notamment les commandes prises en application de la Convention et les documents opérationnels.

ARTICLE 17 RESILIATION DE LA CONVENTION

17.1 RESILIATION DE LA CONVENTION POUR INEXECUTION D'UNE OBLIGATION SUBSTANTIELLE

En cas de manquement grave (répété ou non, étant précisé qu'un manquement peut trouver sa gravité dans sa répétition) de L'OPÉRATEUR DE TRANSIT à l'une de ses obligations substantielle de qualité de service prévue en annexe A4 qui lui serait imputable, à lui ou à l'un de ses prestataires ou sous-traitants intervenant dans le cadre du Contrat, et qui aurait un impact significatif sur la qualité de service fournie par BOUYGUES TELECOM à ses propres clients, BOUYGUES TELECOM en informera L'OPÉRATEUR DE TRANSIT par lettre recommandée avec avis de réception en lui communiquant les éléments pertinents dont elle dispose. Les Parties se réuniront dans les dix (10) jours ouvrables suivants la réception du courrier au sein du Comité de Pilotage afin d'en étudier les causes et les moyens d'y remédier. Dans ce cadre, elles conviendront d'un commun accord d'un plan d'action permettant à L'OPÉRATEUR DE TRANSIT de remplir ses obligations de qualité de service. Le

plan d'action devra être lancé dans les meilleurs délais. La durée de ce plan d'action n'excédera pas un (1) mois sauf accord exprès de Bouygues Telecom.

Si, à l'issue de la mise en œuvre du plan d'action, BOUYGUES TELECOM constatait que les manquements de L'OPÉRATEUR DE TRANSIT tels que décrits au paragraphe précédent persistaient malgré la mise en œuvre du plan d'action, BOUYGUES TELECOM pourra raisonnablement résilier de plein droit la Convention sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée formalisant ce constat et informant L'OPERATEUR DE TRANSIT des motifs de la résiliation.

En cas de contestation par L'OPERATEUR DE TRANSIT sur le constat du manquement ou sa persistance à l'issue du plan d'action, la résiliation ne pourra pas être prononcée et les Parties désigneront d'un commun accord et dans les meilleurs délais un expert indépendant afin qu'il établisse un rapport relatif aux éventuels manquements constatés (en ce compris leurs gravité, répétition et impacts) et au résultat du plan d'action. Chacune des Parties pourra tirer les conséquences de ce rapport. En cas de contestation du rapport de l'expert, les dispositions de l'article 18 ci-après s'appliqueront.

En cas de non paiement par BOUYGUES TELECOM des sommes dues au titre de la Convention, le cas échéant à l'issue du processus de contestation amiable des factures prévus en annexe B5, L'OPÉRATEUR DE TRANSIT pourra procéder après la tenue du Comité de Pilotage prévu à l'Annexe B1, et après l'envoi par L'OPÉRATEUR DE TRANSIT de deux (2) mises en demeure de payer restées vaines chacune d'elles à l'issue d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de leur réception, à la résiliation de plein droit de la Convention sans autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé réception.

17.2 RESILIATION DE LA CONVENTION DU FAIT D'UN EVENEMENT EXTERIEUR

Dès lors que l'exécution de la présente Convention n'est pas poursuivie par l'administrateur, sauf dispositions contraires, chaque Partie peut résilier immédiatement et de plein droit la Convention si l'autre Partie fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Chaque Partie peut résilier immédiatement et de plein droit la Convention en cas de retrait de l'Autorisation de l'autre Partie.

Sauf dispositions contraires et sans préjudice de ses autres droits, chaque Partie peut résilier immédiatement et de plein droit la Convention en cas de suspension d'exécution de la Convention du fait de l'autre partie pendant une durée de six (6) mois consécutifs .

ARTICLE 18 MODALITES DE REGLEMENT DES LITIGES

La Convention est régie par la loi française.

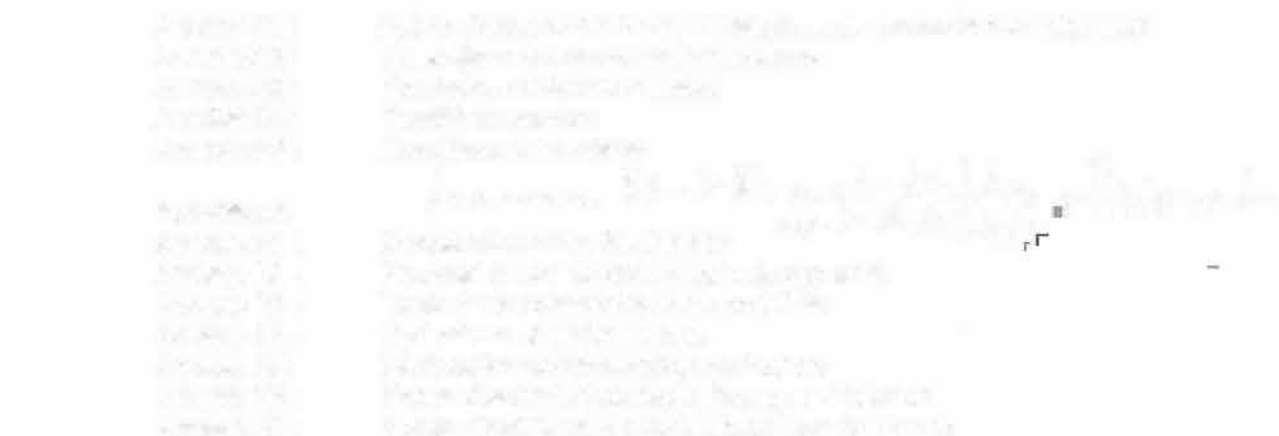
Les Parties s'efforceront de régler leurs litiges au sein des comités, ainsi que le prévoit l'annexe B1 : « Coopération entre les Parties ».

Tout litige survenant dans l'application de la Convention, qui ne pourra être résolu à l'amiable au sein des comités de pilotage, pourra être soumis par l'une ou l'autre des Parties à l'ARCEP, après information de l'autre Partie quinze (15) jours à l'avance, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L.36-8 du code des communications électroniques et des Postes, sans préjudice de la saisine éventuelle du tribunal de commerce de Nanterre auquel les parties font attribution de compétence.

ARTICLE 19 DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DIVERS

19.1 DOCUMENTS CONTRACTUELS

Les relations contractuelles entre les Parties sont régies par le présent document, comprenant les annexes suivantes :



Les documents contractuels énumérés ci-dessus et les commandes prises en leur application constituent l'intégralité de la Convention.

En cas de difficulté d'interprétation ou de contradiction, l'ordre de priorité qui prévaut est le suivant :

- le présent document dans son intégralité ainsi que ses annexes;
- les commandes prises en application de la Convention.

19.2 DELAIS

Les délais cités dans la Convention sont calculés en jours calendaires sauf dispositions contraires.

Si la fin d'un délai correspond à un jour férié, le jour à prendre en compte pour ce délai est le jour ouvré suivant le jour férié.

ARTICLE 20 COMMUNICATION A L'AUTORITE DE REGULATION DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

La Convention ainsi que tous ses avenants éventuels pourront être communiqués par chacune des Parties à l'Autorité de Régulation des Postes et des communications électroniques, à la demande exprès de cette dernière, conformément à l'article D.99-6 du Code des postes et des communications électroniques, avec mention des Parties sur les éléments et annexes couverts par le secret des affaires.

ARTICLE 21 COMMUNICATION DES INFORMATIONS

Toute communication, à l'exception des courriers de dénonciation ou de résiliation du présent accord, envoyée par l'une des Parties à l'autre, relative à la Convention, doit être adressée par courrier simple et par télécopie aux responsables des services d'interconnexion dont les coordonnées figurent dans un document que s'échangeront les Parties à l'issue de la signature de la Convention. Les courriers de dénonciation ou de résiliation du présent accord seront envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception au service juridique ou au service interconnexion de chacune des Parties.

BOUYGUES TELECOM

20, quai du point du jour

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

A l'attention du Responsable du Service Interconnexion

Ou à l'attention du Directeur Juridique

L'OPÉRATEUR DE TRANSIT

12 RUE DU CLAVIER

12345 ORDINATEUR

A l'attention du Responsable du Service Interconnexion

Ou à l'attention du Directeur Juridique

A ORDINATEUR, le 22 Juillet 2002

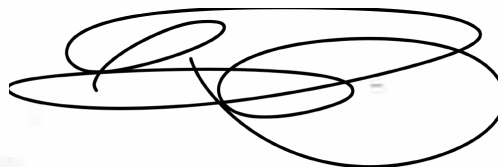
Pour BOUYGUES TELECOM

Pour AZERTY

Richard VIEL
Directeur Général Délégué

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final vertical stroke.

Arturo DELATORA
Directeur Général DOP

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.A small, dark, rectangular stamp or mark, possibly a date or a reference code, located below the signature of Arturo DELATORA.